

《刑事辩护律师题库》

职业技能培训专用 · 共8章40题

题型分布：单选题24道 | 多选题8道 | 判断题8道

第1章 刑事辩护基础理论

1. 【单选题】犯罪嫌疑人自何时起有权委托辩护人？

- A. 被采取强制措施之日起
- B. 被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起
- C. 案件移送审查起诉之日起
- D. 被逮捕之日起

答案：B

解析：根据《刑事诉讼法》第三十四条规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。

2. 【单选题】在侦查阶段，律师会见在押犯罪嫌疑人时，以下说法正确的是？

- A. 律师会见可以被监听
- B. 律师会见时不被监听
- C. 律师会见必须经侦查机关批准
- D. 律师会见时侦查人员必须在场

答案：B

解析：根据《刑事诉讼法》第三十九条规定，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，不被监听。但对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间会见应当经侦查机关许可。

3. 【单选题】关于刑事辩护律师的职业伦理，以下哪项说法是错误的？

- A. 律师应当忠诚于委托人的合法权益
- B. 律师可以向委托人承诺案件结果
- C. 律师应当诚实守信，不得虚假宣传
- D. 律师应当对在执业活动中知悉的秘密予以保密

答案：B

解析：律师严禁向委托人承诺案件结果，包括保证无罪、保证缓刑等。这是律师执业的基本规范和职业道德要求。

4. 【多选题】刑事辩护的基本原则包括以下哪些？

- A. 辩护权独立原则
- B. 有效辩护原则
- C. 对抗制原则
- D. 保密原则

答案：ABCD

解析：刑事辩护的基本原则包括辩护权独立原则、有效辩护原则、对抗制原则和保密原则。这些原则共同构成了刑事辩护制度的理论基础。

5.

【判断题】在共同犯罪案件中，同一律师事务所的律师可以同时担任同案犯罪嫌疑人的辩护人。

答案：错误

解析：在共同犯罪案件中，同一律师事务所的律师不得同时担任同案犯罪嫌疑人的辩护人，以避免利益冲突，确保辩护的独立性和有效性。

第2章 刑事案件的受理与委托

6. 【单选题】关于刑事案件的受理，以下说法正确的是？

- A. 律师可以口头接受委托
- B. 律师承办业务应由律师事务所统一接受委托
- C. 律师可以私自收费
- D. 律师无需进行利益冲突审查

答案：B

解析：根据《律师法》规定，律师承办业务，应当由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，统一收取费用。

7. 【单选题】刑事案件中，律师收费应当遵循的原则不包括？

- A. 公开公平原则
- B. 自愿有偿原则
- C. 风险代理原则
- D. 诚实信用原则

答案：C

解析：刑事诉讼案件禁止实行风险代理收费。律师收费应当遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。

8. 【单选题】犯罪嫌疑人、被告人在押的，以下哪些人员可以代为委托辩护人？

- A. 仅本人可以
- B. 其监护人、近亲属可以
- C. 任何朋友都可以
- D. 仅配偶可以

答案：B

解析：犯罪嫌疑人、被告人在押的，其监护人、近亲属可以代为委托辩护人。近亲属包括夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。

9. 【多选题】案件受理阶段的风险评估主要包括以下哪些方面？

- A. 法律风险评估
- B. 证据风险评估
- C. 程序风险评估
- D. 结果风险评估

答案：ABCD

解析：风险评估主要包括法律风险评估、证据风险评估、程序风险评估和结果风险评估四个方面，通过全面评估制定科学的辩护策略。

10. 【判断题】刑事案件中，律师可以以案件结果作为收费条件或额外收费的依据。

答案：错误

解析：刑事案件禁止风险代理，不得以案件结果（如无罪、缓刑、免刑等）作为收费条件或额外收费的依据。

第3章 侦查阶段的辩护工作

11. 【单选题】律师要求会见在押犯罪嫌疑人，看守所应当至迟在多长时间安排会见？

- A. 十二小时
- B. 二十四小时
- C. 四十八小时
- D. 七十二小时

答案：C

解析：根据《刑事诉讼法》第三十九条规定，辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。

12. 【单选题】关于取保候审，以下说法正确的是？

- A. 取保候审只能由犯罪嫌疑人本人申请
- B. 辩护律师不能为犯罪嫌疑人申请取保候审
- C. 犯罪嫌疑人被逮捕后，辩护律师可以申请变更强制措施为取保候审
- D. 取保候审不需要提供保证人或保证金

答案：C

解析：犯罪嫌疑人被逮捕后，如果符合取保候审条件，其本人、法定代理人、近亲属或者辩护人可以申请变更强制措施为取保候审。取保候审应当提出保证人或者交纳保证金。

13. 【单选题】律师在会见犯罪嫌疑人时，以下哪项行为是被禁止的？

- A. 告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利
- B. 为犯罪嫌疑人提供法律咨询
- C. 教唆犯罪嫌疑人翻供
- D. 了解案件有关情况

答案：C

解析：律师不得教唆犯罪嫌疑人翻供或串供，不得帮助犯罪嫌疑人隐匿、毁灭、伪造证据。

14. 【多选题】申请取保候审时，以下哪些材料可以作为证明犯罪嫌疑人符合条件的证明材料？

- A. 疾病诊断证明
- B. 怀孕证明
- C. 家庭情况证明
- D. 社会危险性评估材料

答案：ABCD

解析：申请取保候审时，可以收集疾病诊断证明、怀孕证明、家庭情况证明、社会危险性评估材料等，以证明犯罪嫌疑人符合取保候审的法定条件。

15. 【判断题】对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间律师会见在押的犯罪嫌疑人不需要经侦查机关许可。

答案：错误

解析：对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。

第4章 审查起诉阶段的辩护策略

16. 【单选题】辩护律师自何时起可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料？

- A. 侦查阶段
- B. 人民检察院对案件审查起诉之日起
- C. 案件提起公诉之日起
- D. 法院受理案件之日起

答案：B

解析：根据《刑事诉讼法》第四十条规定，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。

17. 【单选题】关于不起诉的类型，以下说法错误的是？

- A. 法定不起诉适用于情节显著轻微、危害不大的情形
- B. 酌定不起诉适用于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚或免除刑罚的情形
- C. 证据不足不起诉适用于经过补充侦查仍然证据不足的情形
- D. 酌定不起诉的前提是证据不足，不能认定犯罪

答案：D

解析：酌定不起诉的前提是构成犯罪，但犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚。证据不足不起诉的前提是证据不足，不能认定犯罪。

18. 【单选题】在认罪认罚从宽制度中，以下哪项是辩护律师的职责？

- A. 代替犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书
- B. 确保犯罪嫌疑人充分了解法律后果后自愿认罪认罚
- C. 强制犯罪嫌疑人认罪认罚
- D. 无需在场见证签署过程

答案：B

解析：辩护律师在认罪认罚从宽制度中应当确保犯罪嫌疑人是在充分了解法律后果的基础上自愿认罪认罚，并在场见证签署认罪认罚具结书。

19. 【多选题】阅卷时，律师应当对证据进行以下哪些方面的审查？

- A. 合法性审查
- B. 客观性审查
- C. 关联性审查
- D. 证据链条审查

答案：ABCD

解析：阅卷时应当对证据进行合法性审查、客观性审查、关联性审查，并综合分析全案证据链条是否完整、是否存在断裂或矛盾。

20. 【判断题】认罪认罚后，辩护律师不得再为犯罪嫌疑人进行无罪辩护。

答案：错误

解析：犯罪嫌疑人认罪认罚后，辩护律师仍然可以依法进行无罪辩护，但应当与犯罪嫌疑人充分沟通，尊重其意愿，不能违背犯罪嫌疑人的意愿。

第5章 审判阶段的庭审辩护

21. 【单选题】关于法庭调查，以下说法正确的是？

- A. 法庭调查仅由公诉人宣读起诉书组成
- B. 法庭调查包括对案件事实和证据进行审查核实
- C. 辩护律师在法庭调查阶段不能发表意见
- D. 法庭调查不需要被告人参与

答案：B

解析：法庭调查是指审判人员在控辩双方和其他诉讼参与人的参加下，对案件事实和证据进行审查核实的诉讼活动，包括宣读起诉书、讯问被告人、询问证人、出示证据等环节。

22. 【单选题】质证应当围绕证据的哪些方面展开？

- A. 仅合法性
- B. 仅客观性
- C. 合法性、客观性、关联性
- D. 仅关联性

答案：C

解析：质证应当围绕证据的合法性、客观性、关联性展开，针对证据的来源、收集程序、内容真实性、与案件事实的关联程度等方面提出质疑。

23. 【单选题】关于上诉不加刑原则，以下说法正确的是？

- A. 所有上诉案件均不得加重被告人刑罚
- B. 被告人上诉的案件，二审不得加重刑罚，但检察院抗诉的除外
- C. 上诉不加刑原则适用于所有二审案件
- D. 上诉不加刑原则仅适用于死刑案件

答案：B

解析：第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。但人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受上诉不加刑原则的限制。

24. 【多选题】法庭辩论阶段，辩护人可以就以下哪些方面发表辩护意见？

- A. 事实认定
- B. 证据分析
- C. 法律适用
- D. 量刑建议

答案：ABCD

解析：法庭辩论阶段，辩护人可就事实认定、证据分析、法律适用、量刑建议等方面发表辩护意见，做到观点明确、论据充分、逻辑清晰。

25. 【判断题】质证阶段可以直接代替法庭辩论阶段发表全部辩护意见。

答案：错误

解析：质证阶段主要围绕证据本身发表意见，辩护意见应当在法庭辩论阶段发表。但在质证时，可以结合证据分析对案件事实认定的影响，为法庭辩论做铺垫。

第6章 证据规则与非法证据排除

26. 【单选题】根据《刑事诉讼法》，以下哪类证据不属于法定的证据种类？

- A. 物证、书证
- B. 证人证言、被害人陈述
- C. 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
- D. 律师调查笔录

答案：D

解析：根据《刑事诉讼法》第五十条规定，证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、视听资料、电子数据。律师调查笔录不属于法定证据种类。

27. 【单选题】关于非法证据排除，以下说法正确的是？

- A. 所有非法收集的证据都应当排除
- B. 采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当予以排除
- C. 非法收集的物证、书证一律排除，不得补正
- D. 非法证据排除申请只能在庭审中提出

答案：B

解析：采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。

28. 【单选题】仅有被告人供述，没有其他证据的，能否认定被告人有罪？

- A. 可以，只要被告人供述稳定
- B. 不能认定被告人有罪和处以刑罚
- C. 可以，但需要从轻处罚
- D. 由法官自由裁量

答案：B

解析：根据《刑事诉讼法》第五十五条规定，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。

29. 【多选题】申请排除非法证据时，应当提供以下哪些线索或材料？

- A. 涉嫌非法取证的人员
- B. 非法取证的时间、地点
- C. 非法取证的方式、内容

D. 证明非法取证的相关材料

答案：ABCD

解析：申请排除非法证据的，应当提供相关线索或者材料，包括涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等，以及能够证明非法取证的相关材料。

30. 【判断题】采用刑讯逼供方法使被告人作出供述之后，被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一律排除，不存在例外情形。

答案：错误

解析：采用刑讯逼供方法使被告人作出供述之后，被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除，但被告人及其辩护人在审查起诉、审判阶段明确排除非法取证可能性的情形除外。

第7章 量刑辩护与刑事和解

31. 【单选题】关于自首和坦白的区别，以下说法正确的是？

- A. 自首和坦白的从宽幅度相同
- B. 自首是指被动归案后如实供述，坦白是指自动投案后如实供述
- C. 自首的从宽幅度大于坦白
- D. 坦白可以免除处罚，自首不能免除处罚

答案：C

解析：自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。坦白是指犯罪嫌疑人被动归案后，如实供述自己罪行的行为。自首的从宽幅度大于坦白，自首可以从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可以免除处罚；坦白可以从轻处罚，因坦白避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

32. 【单选题】缓刑适用于被判处以下哪种刑罚的犯罪分子？

- A. 五年以下有期徒刑
- B. 拘役、三年以下有期徒刑
- C. 仅适用于拘役
- D. 所有三年以下有期徒刑

答案：B

解析：缓刑适用于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等条件。

33. 【单选题】关于刑事和解与被害人谅解的量刑区别，以下说法正确的是？

- A. 两者从宽幅度完全相同
- B. 刑事和解的从宽幅度一般大于被害人谅解
- C. 被害人谅解的从宽幅度大于刑事和解
- D. 两者没有任何区别

答案：B

解析：达成刑事和解协议的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔罪悔罪程度等情况，可以减少基准刑的50%以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。而被害人谅解的，一般可以减少基准刑的20%以下。

34. 【多选题】以下哪些情节属于常见的法定从轻、减轻处罚情节？

- A. 自首、立功
- B. 从犯、胁从犯
- C. 预备犯、未遂犯、中止犯

D. 累犯

答案：ABC

解析：自首、立功、从犯、胁从犯、预备犯、未遂犯、中止犯都属于法定从轻、减轻处罚情节。累犯属于法定从重处罚情节。

35. 【判断题】刑事和解适用于所有刑事案件，包括严重暴力犯罪和危害国家安全犯罪。

答案：错误

解析：刑事和解适用于因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。对于严重暴力犯罪、危害国家安全犯罪等，不适用刑事和解制度。

第8章 上诉与申诉代理

36. 【单选题】不服判决的上诉期限为多少日？

- A. 五日
- B. 十日
- C. 十五日
- D. 二十日

答案：B

解析：不服判决的上诉期限为十日，不服裁定的上诉期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。

37. 【单选题】关于刑事申诉，以下说法正确的是？

- A. 申诉必然引起再审程序
- B. 申诉期间停止判决、裁定的执行
- C. 申诉是针对已经发生法律效力的判决、裁定提出的请求
- D. 申诉必须在判决生效后一个月内提出

答案：C

解析：申诉是针对已经发生法律效力的判决、裁定，向人民法院或者人民检察院提出的请求，不必然引起再审程序，需要经审查符合法定条件才能启动再审。申诉不影响原判决、裁定的执行，申诉期间不停止执行。

38. 【单选题】第二审人民法院对上诉案件应当如何进行审查？

- A. 仅审查上诉请求涉及的部分
- B. 仅审查一审判决的法律适用
- C. 就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查
- D. 仅审查新提交的证据

答案：C

解析：第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。

39. 【多选题】刑事再审的启动条件包括以下哪些？

- A. 有新的证据证明原判决认定的事实确有错误
- B. 据以定罪量刑的证据不确实、不充分
- C. 原判决适用法律确有错误
- D. 审判人员有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为

答案：ABCD

解析：再审的启动条件包括：有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误；据以定罪量刑的证据不确实、不充分；原判决、裁定适用法律确有错误；违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；审判人员有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。

40. 【判断题】上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当一律准许。

答案：错误

解析：上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查，如果认为原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；如果认为原判决事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。